

DOCTRINA

El contrato de teleoperadores

The teleoperator contract

Pedro Irureta Uriarte 

Universidad Alberto Hurtado, Chile

RESUMEN El trabajo de los teleoperadores, tradicionalmente, se encontraba excluido del ámbito de la legislación laboral. Ello generaba precariedad en la actividad propia de estos trabajadores, sin perjuicio de la inexistencia de normas jurídico-laborales relacionadas con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto cambió a partir de la aprobación de la Ley 21142, que reguló un contrato especial de trabajo referido a los teleoperadores. Con ello, se consiguió identificar este tipo de actividad dentro de un centro de contacto. Además, permitió regular los efectos de esta particular prestación de servicios en materias tan relevantes como el uso de las claves de conexión, la determinación de su sistema de remuneraciones, las condiciones de higiene y seguridad, así como la reglamentación del tiempo de trabajo. El objetivo de este artículo es analizar las particularidades del contrato de teleoperadores, delimitando sus contornos y resolviendo las dificultades prácticas que surgen de un vínculo contractual extremadamente inexplorado en el derecho chileno.

PALABRAS CLAVE Teleoperador, contrato especial, centro de contacto, centro de llamadas, claves de conexión.

ABSTRACT The work of teleoperators was traditionally excluded from the scope of employment legislation. This created precarious conditions for the workers involved, despite the lack of employment/labor laws related to information and communication technologies. This changed with the approval of Law 21142, which established a special employment contract for teleoperators. This law helped identify this type of work within a contact center and regulated the effects of this specific type of service, covering important areas such as the use of connection keys, the determination of the remuneration system, health and safety conditions, and the regulation of working hours. The objective of this study is to analyze the specific characteristics of the teleoperator employment contract, defining its scope and resolving the practical difficulties arising from a contractual relationship that has been extremely under-explored in Chilean law.

KEYWORDS Teleoperator, special contract, contact center, call center, connection keys.

Introducción

Dentro de las variadas relaciones especiales que consagra la legislación laboral chilena, destacan algunas que reflejan los cambios tecnológicos que se han ido produciendo en las modalidades de ejecución del trabajo bajo subordinación o dependencia. El acelerado y progresivo desarrollo de las últimas décadas, así como la consecuente digitalización de las diversas actividades productivas, ha impactado fuertemente el mercado laboral (Mercader Uguina, 2017: 14). En este sentido, el Código del Trabajo chileno ha debido hacerse cargo de un proceso tecnológico altamente desafiante, caracterizado por la decadencia del trabajo manual y por la irrupción de la inteligencia artificial, los algoritmos, la economía digital y la informatización. Si no son adecuadamente reguladas, estas nuevas formas de trabajo pueden generar precariedad y vulnerabilidad en el prestador de los servicios, cuestión que exige la reacción tutelar del legislador.

Un buen ejemplo se produce en el caso de los teleoperadores. Se trata de un tipo de empleo tradicionalmente asimilado a la esfera de los *call center* y que funciona de forma ininterrumpida las veinticuatro horas del día, durante todo el año. Fruto de las innovaciones en las tecnologías de la información y las comunicaciones y de los efectos de la globalización, este tipo de industrias comenzaron a desarrollarse con fuerza a nivel mundial desde los años ochenta del siglo pasado (Castells, 2005: 31). En una primera etapa, algunas empresas —principalmente las de telecomunicaciones y otras del sector bancario— emprendieron la reestructuración de su funcionamiento a través de equipos que permitían la operación masiva de llamadas. A ellas se fueron sumando rápidamente los transportes de pasajeros y mercancías, los suministros públicos, los proveedores de servicios sociales y el telemarketing (Organización Internacional del Trabajo, 2015: 6), lo que generó un cuadro de mayor profesionalidad en el desempeño de estas tareas. De esta manera, y a raíz de la incorporación de las tecnologías digitales, se abrió paso a una segunda etapa caracterizada por la ampliación de las funciones hacia aspectos informacionales.

A partir de la primera década del siglo XXI, se ha verificado un proceso de ampliación de los canales de interacción que ha dado más espacio a los multicanales (Micheli Thirión, 2012: 153). En este contexto, la irrupción de nuevas tecnologías, como la distribución automática de llamadas o las redes sociales, permitió avanzar hacia figuras más complejas caracterizadas por centros de contacto de carácter profesional (por ejemplo, en el caso de los servicios médicos) y no profesional, es decir, aquellos destinados a mercados masivos o que realizan encuestas o controlan servicios.

No obstante la propagación de los *call centers* o centros de llamadas, incluso a través de nuevos procesos de carácter internacional, lo cierto es que nada de esto

se reflejó en un correlato normativo laboral. Más aún, en la legislación chilena existió un silencio legislativo que perduró durante varias décadas. Este comportamiento normativo contrastaba con otras experiencias comparadas que ya habían regulado a nivel legal la prestación de servicios bajo subordinación o dependencia de los operadores a cargo de aparatos radiotelegráficos, cablegráficos o telegráficos en sus distintos modos de empleo: morse, Baudot, teletipo o telefonogramas (Cabanellas, 1988: 257; Vázquez Vialard, 1985: 443).

Esta tendencia del caso chileno vino a quebrarse con la dictación de la Ley 21142 de 2019, que reguló un contrato especial de trabajo referido precisamente a los teleoperadores. En efecto, si se analizan los alcances de una realidad desregulada, el texto legal reconoció la singularidad de este tipo de vínculos y se hizo cargo principalmente de aquellas materias relativas a la jornada de trabajo, la determinación del sistema de remuneración, las condiciones de higiene y seguridad y la igualdad de oportunidades. Lo que ocurría es que, antes de la entrada en vigencia de la Ley 21142, el telemarketing y el trabajo por medio de centros de llamadas se encauzaba básicamente a través de la subcontratación o del teletrabajo, pero ambas alternativas resultaban insuficientes para resolver una serie de problemáticas básicas y particulares del teleoperador, cuestión que provocaba precariedad y una falta evidente de soluciones normativas frente a casos concretos.

El reconocimiento jurídico del teleoperador dentro del Código del Trabajo permitió despejar cualquier duda sobre la laboralidad de esta clase de vínculos. La exigencia de que los servicios sean prestados en un «lugar habilitado por el empleador», la regulación de un control constante a través de medios teleinformáticos, la circunstancia de facilitarle al prestador instrumentos técnicos para conectarse, o bien el empleo de programas informáticos suministrados por la empresa y de uso obligatorio por parte del teleoperador, son signos evidentes de que estamos en presencia de una figura propia de subordinación o dependencia (Selva Penalva, 2002: 2198 y ss.).

Sin embargo, a pesar de la relevancia que supuso el reconocimiento jurídico-laboral de los teleoperadores, después de la dictación de la normativa de 2019, en la práctica no ha existido mayor análisis —ni jurisprudencial ni dogmático— de este contrato especial. Ello resulta paradójal si se considera el aumento vertiginoso de esta fuerza de trabajo y la importancia que adquiere en una sociedad red. Así, en este artículo se analizan los alcances de este contrato especial de trabajo, la configuración jurídica del prestador de estos servicios y las reglas básicas que la legislación laboral ha desplegado para formalizar este tipo de figuras que en muchos aspectos se aparta del paradigma clásico de las relaciones laborales.

El objetivo de este trabajo es analizar las particularidades del contrato de teleoperadores, delimitando sus contornos y resolviendo las dificultades prácticas que surgen de un vínculo contractual extremadamente inexplorado en el derecho chileno. Para estos efectos, y ante la referida escasez de estudios tanto doctrinales como juris-

prudenciales, se dilucidan las principales interrogantes que surgen de la Ley 21142, para lo que se recurre a fuentes bibliográficas, tanto nacionales como comparadas. También se utilizan antecedentes de otras ramas de las ciencias sociales y se incorporan los específicos dictámenes judiciales o administrativos que se han hecho cargo de esta materia. A partir del análisis, se busca extraer conclusiones generales para este singular contrato. Por último, se incorporan las referencias, cuando son pertinentes, contenidas en la Ley 21643 (ley Karin), en la Ley 21561 sobre reducción de la jornada laboral y en la Ley 21719, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales.

El teleoperador y su entorno

La realidad de los teleoperadores ha venido modificándose con la incorporación de nuevas tecnologías (Buscatto, 2002: 99 y ss.). Su conceptualización no se reduce a la simple figura de un trabajador contratado exclusivamente para atender un teléfono, sino que su caracterización y sus tareas se han ido enrevesando de tal manera que se necesita precisar qué debe entenderse por teleoperador y cuál es el ámbito de su actividad. Antes de la entrada en vigencia de la Ley 21142, estos vínculos se encontraban en las fronteras difusas de lo formal y lo informal, afectados por prácticas irregulares insertadas en el funcionamiento habitual. Dicha materialidad, no muy distinta a la que existía en algunas experiencias comparadas (Hualde Alfaro y Micheli Thirión, 2018: 267), se rompe con el reconocimiento legal de un contrato especial.

Ámbito organizativo del teleoperador

El ámbito organizativo en el cual se desenvuelve el teleoperador está caracterizado por empresas con estructuras complejas y cuyo giro es la atención de clientes, con objeto de acercarse a ellos, fidelizarlos o bien potenciar productos y rentabilizar las transacciones con el mercado (Uribe-Echeverría y Morales, 2010: 19). La industria más representativa de este ámbito (aunque no de manera exclusiva) se observa en los denominados *call centers* (Triguero Martínez, 2019: 42 y ss.) o centros de llamadas, que pueden ser clasificados de distintos modos. Por una parte, existen aquellos que se constituyen para proveer servicios en un mercado interno o local (*inshore*), o bien deslocalizados y hacia el exterior (*offshore*). En este último caso, las empresas de centros de llamadas pueden encontrarse ubicadas más allá de las fronteras del país, ejecutando actividades o funciones la mayor parte de las veces de carácter no esencial (Uribe-Echeverría y Morales, 2010: 27).

También es factible clasificarlos dependiendo de si cuentan con el personal interno especializado para estas funciones o bien deben externalizarlo. En el primer caso, denominado *inhouse*, la empresa cuenta con personal propio que actúa como agente

de atención para los clientes de la empresa y se distingue por la función específica que desarrolla. Ahora bien, por razones esencialmente de costo, la industria comenzó progresivamente a externalizar este tipo de funciones en un régimen de subcontratación (Del Bono Maldonado, 2005: 360). De esta manera, se dio origen a empresas especializadas, con una actividad propia y específica destinada a atender a clientes de terceros, tomar pedidos, interiorizarse de reclamos, implementar cobranzas o hacerse cargo de televentas o mesas de ayuda, entre otras varias alternativas. Dentro de este último esquema, las empresas de centros de llamadas funcionaban de manera flexible y adaptable (Triguero Martínez, 2019: 47), en algunos casos prestando sus servicios al interior de la empresa principal (subcontratación clásica) o, en otros, desde las instalaciones propias del contratista (externalización impropia o atípica).

Desde luego, la figura del *call center* fue evolucionando hacia nuevas e inéditas estructuras organizativas que permitieron la aparición de los centros de contacto. Dichos centros han permitido incorporar dentro de las funciones de un teleoperador distintos cauces de comunicación (y no solo el de carácter telefónico), transitando desde meras operaciones de voz a la interacción multicanal o mixta.

El teleoperador como trabajador dependiente

El teleoperador es aquella persona natural que presta servicios consistentes en contactar o ser contactado con terceras personas, durante espacios de tiempo acotado, a través de medios electrónicos. Sus funciones responden a una lógica de producción en serie que es muy propia de la sociedad de la información (Micheli Thirión, 2007: 49). Algunas de las tareas características del teleoperador se pueden clasificar dentro de un esquema simple, como responder una información específica o tomar el pedido de compra de producto. Otras, sin embargo, pueden alcanzar un nivel relevante de complejidad, por ejemplo, si el cliente necesita de apoyo técnico o requiere interponer un reclamo formal. Esta variedad de funciones permite diferenciarlo del mero «cablegrafista» o «radiotelegrafista» (Vázquez Vialard, 1985: 444), en el entendido de que el teleoperador tiene un ámbito de actividades significativamente más amplio y complejo.

La actividad de estos trabajadores se desenvuelve básicamente en un *contact center* o centro de contacto, que se puede caracterizar de diferentes maneras. Existen los centros de contacto en los que el dependiente realiza labores de comunicación entre las empresas y los clientes. En estos casos, el usuario telefónico recibe una llamada del teleoperador (plataforma *outbound*) para negociaciones vinculadas a televentas o cobranza. Además, están aquellos trabajadores que ejecutan actividades propias de *call centers*, como recibir llamadas o servicios de atención al cliente (plataforma *inbound*), sin perjuicio de la existencia de centros de llamadas bidireccionales (Micheli Thirión, 2007: 50). Dentro de esta variedad es posible encontrar teleoperadores que

no mantienen contacto personal con otros trabajadores, pero igual pueden contactarse con ellos a través de medios tecnológicos (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2019: 6 y ss.).

El artículo 152 quáter del Código del Trabajo recoge estos criterios, pero se centra en un tipo de trabajador que básicamente realiza labores de información o asesoramiento de soporte técnico, comercial o administrativo y venta o promoción de productos o servicios, en un lugar habilitado por el empleador denominado centro de contacto o llamadas. Al tomar esta opción, el Código excluye del ámbito de aplicación de este contrato a todos aquellos que prestan servicios de carácter profesional (por ejemplo, la atención médica) o de alta complejidad. Tampoco alcanzarían la calidad de teleoperadores aquellas atenciones que requieren de una conexión significativamente más prolongada. Por el contrario, el legislador laboral centra la figura del teleoperador en un trabajador que, a través de medios electrónicos, realiza servicios personales de orden esencialmente administrativo, comercial o técnico y en un espacio de tiempo limitado.

A pesar de la aparente flexibilidad en el uso de tecnologías avanzadas de comunicación, en la práctica la actividad del teleoperador termina siendo bastante rutinaria y altamente fiscalizada por el empleador. Los servicios que realiza el teleoperador están basados en pautas escritas, una especie de guion que permite orientar y estandarizar la comunicación con el cliente (Uribe-Echeverría y Morales, 2010: 53). Asimismo, sus funciones pueden ser monitoreadas o grabadas a través de un software de tecnología ID,¹ el tiempo de duración de las llamadas puede ser acotado y en general el poder de dirección y evaluación del empleador resulta, en la mayor parte de los casos, extremadamente intenso (Organización Internacional del Trabajo, 2015: 6).

Tradicionalmente, las funciones propias del teleoperador fueron realizadas por estudiantes o personas jóvenes (entre dieciocho y treinta y cinco años), con alta rotación y distintos tipos de jornada (Del Bono Maldonado, 2002: 11; Cousin, 2002: 499 y ss.), que se insertaban por primera vez en el mercado laboral. No obstante, de forma progresiva se fueron incorporando en tareas de esta naturaleza mujeres y adultos mayores. De hecho, las mujeres representan en la actualidad más del 60% de las plantillas de trabajadores de centros de llamadas (Uribe-Echeverría y Morales, 2010: 60). Ello deja en evidencia que no existe un prototipo homogéneo de teleoperador y que se ha ido produciendo una fragmentación de estos trabajadores sin que pueda predicarse una noción sociológicamente unitaria.

Por último, cabe hacer presente que en el desempeño de las funciones del trabajador juega un papel esencial su supervisor, quien lo apoya y le entrega las directrices para el cumplimiento de sus tareas. Aun cuando se trata de un cargo intermedio dentro de la organización empresarial, el supervisor —quien tiene la calidad de de-

1. Véase Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia rol 4205-2023, 19 de febrero de 2025.

pendiente— cuadra con la hipótesis del inciso primero del artículo 4 del Código del Trabajo toda vez que se presenta ante el teleoperador como una jefatura que ejerce habitualmente las atribuciones de dirección o administración por cuenta o representación del titular de la empresa.

Ámbito espacial de trabajo

El artículo 152 quáter del Código del Trabajo parte de la base de que el teleoperador funciona en un lugar físico habilitado por el empleador y que, para estos efectos, se denomina centro de contacto o llamadas. Sin importar el número de trabajadores que en él participan, este centro constituye un ámbito de comunicación entre un usuario de telemensajes y el teleoperador, con áreas amplias donde se instala el trabajador y sus equipos. Este lugar físico al cual hace referencia el Código busca incorporar dentro de la categoría locativa no solo al *call center*, sino principalmente al *contact center*, un centro en el cual se prestan servicios con una variedad de tecnologías de la comunicación, donde el contacto se origina ya sea por iniciativa del usuario o bien del teleoperador. La telefonía IP y la necesidad de aumentar la cobertura de las interacciones permitió ampliar a su vez la atención del cliente/usuario, transitando de un mero centro de llamadas a un centro de contacto (Micheli Thirión, 2012: 153). De esta manera, entre el *call center* y el *contact center* existe una relación de género a especie, en el entendido de que el centro de contactos o llamadas puede abarcar distintos canales de comunicación, cuestión que ha permitido pasar de operaciones solo de voz a la interacción multicanal o mixta.

Dentro de este contexto, el legislador laboral optó, al momento de circunscribir el espacio físico, por una expresión genérica que regula todas aquellas actividades realizadas por medios telemáticos y no solo las que se llevan a cabo por la vía telefónica fija o de celular, como ocurre con el *call center*. En dicho espacio se verifican servicios a través de medios como correo electrónico, páginas web, chat, mensajes de texto, redes sociales, aplicaciones móviles o plataformas de interacción (Organización Internacional del Trabajo, 2015: 1).

La referencia al lugar permite reafirmar, además, el requisito de la subordinación o dependencia. En la etapa de carestía normativa de estas figuras se planteaba en determinadas ocasiones si este singular prestador de servicios cumplía con los indicios propios de laboralidad, sobre todo cuando las tareas se ejecutaban en un telecentro ajeno al empleador. La actual exigencia de que los servicios se presten en un lugar habilitado por el empleador no deja lugar a dudas de que estamos en presencia de una figura propiamente laboral que se configura a través de un contrato de trabajo especial.

Por otra parte, la delimitación del lugar también consigue separar conceptualmente el contrato de teleoperadores de aquel que es propio del teletrabajo o trabajo

a distancia (Selva Penalva, 2002: 2199). En la lógica del legislador, el teleoperador debe necesariamente desplazarse al domicilio fijado por el empleador para ejecutar sus funciones. De allí que la referencia al lugar de trabajo deba asociarse a un centro de contacto o llamadas habilitado por el empleador y no con el domicilio del dependiente. Asimismo, la habilitación del lugar no requiere consentimiento específico del trabajador, circunstancia que también logra diferenciar esta figura del trabajo remoto en que la manifestación de voluntad, coherente e inequívoca, es esencial para determinar el lugar. Esto es salvo que la prestación se realice en distintos lugares, en cuyo caso la determinación del espacio físico la puede tomar el trabajador (Lizama Portal y Lizama Castro, 2020: 132).

Coherente con ello y para evitar cualquier confusión, el inciso segundo del artículo 152 quáter letra h) del Código del Trabajo señala que no se considerará trabajo a distancia o teletrabajo los servicios que el trabajador ejecute «en lugares designados y habilitados por el empleador, aun cuando se encuentren ubicados fuera de las dependencias de la empresa». Si bien el trabajo del teleoperador es un trabajo a distancia del cliente, ello no alcanza para convertirlo en una modalidad de teletrabajo. Esta categoría, por lo demás, se vincula con aquel tipo de actividades en que el prestador del servicio se encuentra parcial o totalmente deslocalizado de su lugar habitual de trabajo, cuestión que no ocurre en el caso de los teleoperadores (Hualde Alfaro y Micheli Thirión, 2021: 34).

Del mismo modo, las diferencias entre el teleoperador y el teletrabajador no solo se producen en el ámbito locativo. Se les puede distinguir en la naturaleza de la prestación: por expresa disposición legal, la actividad del teleoperador consiste en contactar o ser contactado con terceros, ya sea por vía telefónica, medios telemáticos, aplicación de tecnología digital o cualquier otro medio electrónico. Esta configuración es distinta de aquella que tiene el teletrabajador, quien en principio puede prestar cualquier tipo de servicio, en el entendido de que este (o su reporte) se haga mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones, ya sea en el domicilio del trabajador u otro sitio determinado.

En síntesis, la diferencia entre estos dos tipos de contratos especiales se verificaría en lo que se refiere tanto al lugar donde se prestan los servicios como en la naturaleza de la función desempeñada. Por una parte, lo distintivo del teleoperador es su capacidad para contactarse o ser contactado con terceros a través de medios telemáticos y en un lugar cuya titularidad le pertenece al empleador. Por el contrario, en el teletrabajo el dependiente puede desempeñar servicios que vayan más allá de esta reducida actividad de contacto y en un ámbito espacial diverso del empleador.

Objeto del contrato

La figura de teleoperación a la que se refiere el Código del Trabajo constituye, ante todo, un vínculo contractual que reúne todos los requisitos y exigencias de un acto jurídico laboral. Ello explica que el inciso primero del artículo 152 quáter letra a) disponga que el contrato de los teleoperadores deberá contener las estipulaciones propias de un contrato de trabajo, las que se regulan en el artículo 10 del mismo texto legal. Esto deja al descubierto la evidente naturaleza jurídico-laboral del vínculo contractual, que participa de todas las características generales y los elementos propios de un contrato individual.²

Habitualmente, las actividades del teleoperador se cubrían bajo formatos jurídicos más propios del contrato por obra o faena, o del teletrabajo. Sin embargo, estas figuras eran insuficientes para explicar en toda su dimensión los alcances del trabajo en un *call center* o en un *contact center*. También se observaban contratos a plazo fijo, por campaña, o incluso, en algunos casos, la prestación de servicios se presentaba como un simple contrato a honorarios. Pues bien, todas esas alternativas resultaron imposibles de mantener, lo que abrió la posibilidad de regular derechamente un contrato especial de trabajo.

Por ello, el objeto del contrato de teleoperadores se centra en la prestación personal de servicios, bajo subordinación y dependencia, a cambio de una remuneración. Dicha prestación, de acuerdo con el artículo 152 quáter del Código del Trabajo, es muy específica, toda vez que consiste en:

Contactar o ser contactados con terceros, sea por la vía telefónica, medios telemáticos, aplicación de tecnología digital o cualquier otro medio electrónico, para la atención, información o asesoramiento de soporte técnico, comerciales o administrativos, venta o promoción de productos o servicios, en un lugar habilitado por el empleador, denominado centro de contacto o llamadas.

Como se puede apreciar, el objeto central de la regulación normativa se reduce a «contactar o ser contactados con terceros», sin otro tipo de actividades que puedan incorporarse como objeto de este contrato. En consecuencia, el personal de la empresa que se desempeña, por ejemplo, en calidad de supervisores o en el *back office* del centro de contacto o llamadas debe regirse necesariamente por las reglas generales del contrato ordinario, ya que sus funciones son distintas de las que desempeña un teleoperador. A la misma conclusión parece encaminarse el legislador en lo que respecta al personal que realiza funciones preparatorias o de complementariedad con las tareas de contacto, pero que no tienen la calidad de teleoperadores propiamente tales.

2. Véase Dirección del Trabajo, dictamen 1151, 6 de julio de 2022.

Finalmente, cabe señalar que los servicios del trabajador tienen por objeto prestaciones de atención, información o asesoramiento de soporte técnico, comercial o administrativo y venta o promoción de productos o servicios. En consecuencia, no se trata de una función única y aislada, sino de una pluralidad de tareas. Desde luego, se trata de una enumeración a título ejemplar, que deja abierta la posibilidad de realizar otro tipo de cometidos propios de teleoperación. Por cierto, este contacto que tiene el trabajador con terceras personas se lleva a cabo de una forma bastante peculiar: a través de «vía telefónica, medios telemáticos, aplicación de tecnología digital o cualquier otro medio electrónico». Esta diversidad de modalidades de contacto permite incorporar aquellas a través de redes sociales y otros medios electrónicos distintos del teléfono, así como otras plataformas digitales de variada naturaleza. Además, conforme las directrices de la Ley 21719 sobre datos personales, estas funciones obligan a que el teleoperador cumpla con políticas de privacidad, protocolos y demás procesos vinculados al tratamiento de datos de la empresa (Cárdenas Oyarzún y Uribe Conejeros, 2025: 24).

El sistema remuneratorio

Una de las finalidades perseguidas con la incorporación del contrato especial de teleoperadores fue la de regular su sistema remuneratorio. Antes de la entrada en vigencia de la Ley 21142, la práctica laboral había dejado al descubierto que la estructura remuneracional del teletrabajador tenía dos componentes básicos: el pago de una cantidad fija, que por lo general era equivalente al ingreso mínimo mensual, y remuneraciones variables, que en la mayoría de los casos representaban un alto porcentaje de los ingresos del trabajador. Estas últimas solían calcularse con base en una serie de parámetros dentro de los cuales destacaba el nivel de asistencia del trabajador, los atrasos en el ingreso, el cumplimiento del horario laboral, la calidad y rapidez del servicio, así como la disponibilidad y el tiempo promedio en que el trabajador hablaba con el usuario o cliente (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2019: 12 y 51). Además, la integración de nuevas tecnologías informáticas y telefónicas dio paso a un sistema automático de llamadas que se enfilaban de manera sucesiva hacia los equipos del teleoperador, cuestión que repercutía en el total de sus ingresos (Organización Internacional del Trabajo, 2015: 7). Sin embargo, en rigor, no había mayor claridad sobre el monto de la remuneración variable o sobre la acreditación de una determinada televenta (Uribe-Echeverría y Morales, 2010: 73).

A ello se sumaban prácticas laborales irregulares, como la disminución del importe de la retribución cada vez que el trabajador concurría a servicios higiénicos durante la jornada o bien cuando se ausentaba de las labores para realizarse exámenes médicos. Dicho de otra manera, los montos remuneracionales estaban íntimamente vinculados a las horas de atención telemática efectiva de los clientes o usuarios (fuesen

llamadas de entrada o de salida). Por ello, cada vez que el trabajador interrumpía su conexión, aun cuando fuese de forma justificada, dejaba de percibir remuneraciones por el tiempo de inactividad. Esto se vinculaba con una figura peculiar denominada *adherencia*, en virtud de la cual cada vez que el teleoperador ingresaba al sistema de llamados recibía un indicador que disminuía en el evento que el trabajador detuviese momentáneamente la conexión.

Aquellos métodos fueron impactados con la Ley 21561 de 2023, que permitió que las empresas efectuaran el control de asistencia del trabajador mediante sistemas electrónicos, entre ellos, mecanismos biométricos. Fue así como el enrolamiento e identificación del trabajador a través de estos sistemas abrió la posibilidad de establecer el tiempo exacto de permanencia del trabajador (Lizama Portal y Lizama Castro, 2026: 77) y así determinar su remuneración. Este cuadro obligó a que la regulación legal estableciera criterios objetivos destinados a otorgar certeza y estabilidad en la especificación de la remuneración (fundamentalmente la de carácter variable) y dejara de lado aquellas alternativas que le permitían al empleador fijar de manera unilateral los factores de cálculo de la retribución.

Determinación consensual de las remuneraciones

Una primera solución que entrega el Código del Trabajo frente a eventuales actos de arbitrariedad en la base de cálculo de la remuneración se verifica en la exigencia de que las operaciones que dan cuenta de contraprestaciones fijas o variables sean acordadas expresa y formalmente por las partes. Por ello, y sobre todo para efectos probatorios, el contrato de trabajo o un anexo de él debe dar cuenta de estos acuerdos de modo tal que cualquier modificación requerirá de consentimiento.³ Parece un requisito obvio, pero en el contexto de ejecución tradicional de este tipo de vínculos resulta indispensable dejarlo claramente establecido.

Por regla general, el trabajo de teleoperadores está sometido a un imperativo de rentabilidad (Calderón, 2008: 103). Dentro de ese esquema, la actuación y eficacia del teleoperador, así como el número de llamadas y servicios vendidos, destacan como esenciales. La telenegociación supone un involucramiento del trabajador tanto en lo que respecta a la imagen corporativa como en la persuasión que se consiga con el cliente, por lo que, debido a la importancia que representa, el legislador exige que las remuneraciones variables se constituyan «sobre la base de parámetros individuales, objetivos y verificables, sin perjuicio de las metas colectivas que se puedan pactar». Así, constituye una expresión más del denominado principio de certeza, que busca evitar la arbitrariedad en la fijación de las remuneraciones.

3. Véase Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia rol 617-2019, 12 de agosto de 2019.

A su vez, el reconocimiento legal de metas (muy inusual en el Código) reconduce a la existencia de factores equilibrados y razonables. De este modo, la meta individual no puede ser impuesta por el empleador a través de propósitos, servicios o tareas que no reúnan tales condiciones, y tampoco el trabajador podría renunciar anticipadamente a la necesidad de que estos parámetros sean determinados de manera objetiva. En cuanto a las metas colectivas, estas se pueden pactar considerando globalmente a todos los integrantes del grupo, pero requiere de una fórmula de distribución (López, 1988: 164). Por cierto, nada impide que ellas sean establecidas a través de procesos propios de negociación colectiva.⁴

En esta materia, el Código del Trabajo es especialmente enfático en el sentido de que ni siquiera la promesa de entregar bonos o premios especiales puede justificar la imposición autónoma de las condiciones salariales por parte del acreedor de trabajo. Este criterio legal es congruente con lo establecido en su artículo 54 bis, que estipula que las partes pueden pactar premios o bonos por hechos futuros (por ejemplo, la permanencia durante un tiempo determinado del cliente que ha contratado un servicio o producto a la empresa, o bien la puntualidad del mismo en los pagos del referido servicio) siempre que la ocurrencia de estos hechos dependa del cumplimiento por parte del trabajador de las obligaciones pactadas con antelación y contenidas en su contrato de trabajo.

De este modo, toda modificación de la remuneración variable y de su base de cálculo deberá quedar establecida en un anexo al contrato y empezará a regir al mes siguiente de suscrito dicho anexo. Además, el empleador estará obligado a detallar en la respectiva liquidación de remuneraciones todas y cada una de las operaciones por las que el trabajador percibe remuneraciones fijas y variables, en especial las horas de conexión o el número de contactos efectuados, las ventas de productos tangibles o intangibles y el detalle de cualquier acción que, estando consignada en el contrato de trabajo, deba ser remunerada conforme a la ley. Se trata de exigencias mínimas, similares a las que se contienen en las reglas del contrato ordinario, y que permiten asegurar mayor certeza y objetividad en el pago de la prestación.

Prohibición de descuentos

En el contrato de teleoperadores no se podrán efectuar descuentos arbitrarios o perjudicar cualquier clase de calificación del trabajador por el incumplimiento de obligaciones objetivas que no se encuentren acordadas. La expresión «descuentos arbitrarios» se vincula claramente con deducciones ilegales o prohibidas, dentro de las que se incorporan aquellas de carácter discriminatorio o lesivo de derechos fun-

4. Véase Dirección del Trabajo, dictamen 93, 18 de enero de 2023.

damentales.⁵ Es una figura que el legislador también ha utilizado en otros pasajes del Código del Trabajo, como en el caso de la propina (artículo 64) o por arriendo de habitación, luz, entrega de agua, uso de herramientas, entrega de medicinas, atención médica u otras prestaciones en especie (artículo 58).

En el ámbito de los teleoperadores, la regla antes referida se funda nuevamente en la práctica laboral que existía en los centros de llamadas antes de la entrada en vigencia de la Ley 21142, según la cual se descontaba del pago de la remuneración las inasistencias justificadas o aquellas que tenían por causa el uso de servicios higiénicos. Asimismo, este tipo de norma permite alcanzar mayores estándares de certeza y seguridad en el cálculo de la remuneración. Una reglamentación laxa o ambigua en esta materia simplemente permitiría la fijación unilateral e intempestiva, sin justificación, de requisitos y exigencias que impondría el empleador.

La regulación del tiempo de trabajo

Una columna esencial en la regulación del trabajo de los teleoperadores se refiere a la jornada laboral. En este tipo de industrias la actividad de las empresas es permanente, con servicios que funcionan regularmente durante las veinticuatro horas del día, a lo largo de toda la semana. Ello genera un desafío evidente a la legislación social, la cual se encuentra obligada a adecuar el proceso de trabajo a las nuevas tecnologías y a los requerimientos de tiempo que demandan (Uribe-Echeverría y Morales, 2010: 12).

Esto parte de una constatación inicial que reconoce que los modelos de jornada aplicables al contrato ordinario son insuficientes para regular todas las cuestiones que surgen de este tipo de trabajo, sin perjuicio de las anomalías que en la práctica se producen durante los periodos de inactividad por parte del teleoperador. Ejemplo de ello se graficaba en sistemas de turnos diarios de más de diez horas —unilateralmente impuestos o modificados por el empleador— o el ejercicio del derecho a descanso durante quince minutos cada dos horas de labores (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2019: 9). A ello se agrega que parte importante de las labores del centro de llamadas debían ejecutarse en horario nocturno. A partir de estos factores, el sistema de jornada alterno se ha convertido en una figura habitual del trabajo desempeñado por los teleoperadores, cuestión que obligó a que el legislador laboral interviniese esta figura.

Determinación de turnos en las empresas de proceso continuo

Parte importante de las actividades que desarrollan los teleoperadores pueden subsumirse bajo la lógica de trabajos de proceso continuo. Dichos trabajos se verifican

5. Véase Corte Suprema, sentencia rol 65986-21, 16 de septiembre de 2021.

en empresas que requieren de continuidad y cuya actividad no puede ser interrumpida ni siquiera el domingo, ya que, en caso contrario, se perjudicaría gravemente la marcha de la empresa. Así lo dispone el artículo 38 número 2 del Código del Trabajo cuando hace referencia a las explotaciones, las labores o los servicios que exijan continuidad por la naturaleza de sus procesos, por razones de carácter técnico, por las necesidades que satisfacen o para evitar notables perjuicios al interés público o de la industria.

En el caso de los teleoperadores, si las tareas de la empresa se verifican en la lógica de proceso continuo, entonces los turnos respectivos deberán planificarse con a lo menos una semana de anticipación, «de manera que comenzarán a regir en la semana o periodo siguiente» (artículo 152 quáter letra b del Código del Trabajo). Se trata de un tiempo de antelación prudente que obliga a que el empleador notifique anticipadamente el turno respectivo. Además, evita modificaciones horarias intempestivas y en desmedro del dependiente, más aún si se considera que para cumplir su labor el teleoperador debe estar en su puesto de trabajo en el turno que se le asignó, a objeto de recibir o enviar llamadas.⁶ Esta regla es coincidente con el artículo 40 bis letra c) del Código del Trabajo para los casos de jornada parcial, que establece que las partes pueden pactar alternativas de distribución de jornada y «el empleador, con una antelación mínima de una semana, estará facultado para determinar entre una de las alternativas pactadas, la que regirá en la semana o periodo superior siguiente».

Con todo, conviene advertir que las actividades desempeñadas por los teleoperadores también pueden ser incorporadas en la hipótesis del artículo 38 número 7 del Código del Trabajo, es decir, trabajadores de servicios que atiendan directamente al público. Así lo ha determinado la jurisprudencia al señalar que, si el dependiente presta servicios de atención telefónica para diversos clientes o usuarios de establecimientos públicos y privados, y sus funciones son aclarar dudas y entregar información, conforme plataforma, al público o cliente vía telefónica, entonces dichas labores:

No pueden sino formar parte de la actividad de servicio o atención directa al público, en la medida en que implica un contacto en tiempo real con el cliente o usuario, suministrándole información de diferentes materias y aclarando sus dudas en forma inmediata, mientras se verifica la llamada telefónica, lo que exige una ocupación directa y personalizada del trabajador hacia el público, cuya extensión depende de la interacción en vivo que exista entre ambos. Las razones justificativas antedichas en nada cambian si la actividad de marras es realizada telefónicamente y sin contacto físico con el cliente o usuario, desde que lo calificado dice relación exclusiva con la actividad productiva ejecutada y no con cuestiones anexas como las herramientas

6. Véase Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia rol 4962-07, 2 de julio de 2008.

utilizadas para la comunicación o el hecho de encontrarse en espacios físicos distintos, máxime si el contacto telefónico se realiza en forma directa.⁷

Desde esta perspectiva, si el teleoperador efectivamente es un trabajador que atiende directamente al público, entonces el empleador estará obligado a pagar un recargo del treinta por ciento aquellas horas ordinarias trabajadas un domingo y otorgar los descansos a que se refiere el artículo 38 bis del Código del Trabajo.⁸

Trabajo nocturno

La legislación laboral chilena es bastante parca en materia de regulación del trabajo nocturno. En la práctica, razona como si el único tipo de trabajo existente es aquel que se verifica en horario diurno. Una excepción a lo que se viene diciendo se produce, precisamente, en el caso de los teleoperadores, en que la naturaleza de sus funciones exige servicio permanente las veinticuatro horas del día.

Esa es la razón por la cual el artículo 152 quáter letra b) del Código del Trabajo se encarga de regular las labores nocturnas del teleoperador, exceptuando de la regla general —relativa a la determinación de turnos— a aquellos trabajadores que fueron contratados expresamente para desempeñarse en horario nocturnal. Como se puede apreciar, el legislador laboral no distingue en este ámbito si se trata de una contratación a jornada completa o si el teleoperador debe principalmente prestar sus servicios en dicho horario, sino que lo único que se exige es que el trabajador haya sido contratado para prestar servicios en horario de noche. Por otra parte, curiosamente, la ley tampoco define qué debe entenderse por trabajo nocturno, pero en la práctica la jurisprudencia administrativa ha concluido que dicho tipo de trabajo se verifica en un horario determinado que transcurre entre las veintidós y las siete horas del día siguiente.⁹

Supuestos de conexión continua

Una hipótesis especial en materia de regulación de la jornada de trabajo se verifica a partir de las exigencias de conexión continua (Monteiro Pessoa, 2022: 231). Esta

7. Corte Suprema, sentencia rol 4469-19, 22 de marzo de 2021. Además, en el considerando decimoquinto agrega que «la categoría contemplada del numeral séptimo del inciso primero del artículo 38 del Código del Trabajo, incluye a los trabajadores [...] que se desempeñan en establecimientos de *call center* y que presten servicios de agentes telefónicos y/o supervisores».

8. Véase Corte de Apelaciones de San Miguel, sentencia rol 303-18, 25 de julio de 2018.

9. Véase Dirección del Trabajo, dictamen 1739/68, 20 de marzo de 1996. Este rango horario es distinto a aquel que establece el artículo 18 del Código del Trabajo, que se refiere del trabajo nocturno de los niños, niñas o adolescentes, en que perentoriamente se establece una prohibición de trabajo nocturnal entre las veintiuna y las ocho horas.

expresión deja al descubierto la situación en que se encuentra un sujeto que labora permanentemente conectado por la vía telefónica, medios telemáticos, aplicación de tecnología digital o cualquier otro medio electrónico (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2019: 59). A este respecto, el Código del Trabajo admite que los teleoperadores pueden estar sometidos a regímenes horarios de enlace permanente. Es por ello que el artículo 152 quáter letra c) dispone que los trabajadores de un centro de contacto o llamadas que estén sujetos a conexión continua tendrán derecho a una interrupción de diez segundos entre cada atención sin detrimento de su remuneración. En este tipo de pausas, el teleoperador en la práctica sigue a disposición del empleador (Melis Valencia, 2025: 109) mientras espera retomar los llamados.

La ocurrencia o duración de las pausas dependen de la propia dinámica de la teleoperación, sin que el trabajador pueda desatenderse por completo de su actividad. Por ello, el legislador ha sido enfático en exigir que se respete la interrupción y que esta no sea disminuida por la realización de otras actividades que distraigan la suspensión momentánea de labores.¹⁰ Tal como se ha planteado en otros casos (Palavecino Cáceres, 2013: 300), el incumplimiento de esta pausa generará las sanciones correspondientes tanto de los organismos fiscalizadores como jurisdiccionales. De este modo, más que una manifestación del derecho al descanso, las pausas reguladas por el Código del Trabajo constituyen una condición necesaria para que el teleoperador pueda organizar adecuadamente su actividad, disponiendo de forma eficaz del tiempo destinado al contacto y a las llamadas.

Descansos dentro de la jornada diaria

La digitalización de las relaciones laborales ha obligado a establecer diversos descansos dentro de la jornada de trabajo, sobre todo por cuestiones vinculadas a la seguridad y salud laboral (Camós Victoria y Sierra Herrero, 2020: 1055). No cabe duda de que la hiperconectividad puede generar serios problemas psicosociales, cuestión que obliga a establecer límites concretos (Rosembau Carli, 2022: 53). En el caso específico de los teleoperadores, la legislación les ha reconocido un derecho-deber al descanso, sin menoscabo de la remuneración, por un total de treinta minutos durante el día (los que deben considerarse trabajados para todos los efectos legales). Si bien es difícil alcanzar la concentración necesaria para otro tipo de cosas durante este tiempo de no-actividad (Calderón, 2008: 105), igualmente el legislador ha impuesto esta pausa como un beneficio imprescindible para asegurar un rendimiento racional (Molina Navarrete, 2017: 249). Con ello se busca equilibrar el tiempo de trabajo y el tiempo destinado a recuperar energías dentro de la jornada laboral.

10. Véase Dirección del Trabajo, dictamen 1450, 15 de abril de 2020.

Estos espacios de tiempo no pueden ser impuestos unilateralmente por el empleador ni podrán pactarse por un total único e ininterrumpido. Por el contrario, el ejercicio de estos debe ser programado por el trabajador en acuerdo con el empleador, para lo que necesariamente se requerirá un sistema de cómputo del tiempo. Se trata de una regla más flexible, que exige planificación entre las partes y evita el establecimiento de un periodo rigurosamente exacto de descanso después de un determinado número de horas de trabajo continuo. Con todo, al empleador le corresponde el deber de respetar y vigilar el efectivo cumplimiento de estos sosiegos transitorios.

Nótese que el artículo 152 quáter habla de un total de treinta minutos, por lo que nada impediría que existieran diversos descansos de menor duración durante el día que en conjunto llegaran a la media hora. Debe tratarse de pausas significativas, ya que un descanso fugaz desnaturalizaría la finalidad que el legislador ha perseguido con este beneficio. Por otra parte, el Código del Trabajo tampoco indica si esos tiempos de descanso corresponden a un trabajador de jornada completa o en proporción al tiempo de trabajo. La única limitante se refiere a la imposibilidad de que el descanso se acuerde en fracciones inferiores a diez minutos o por la totalidad de su duración. Por ello, lo que parece más lógico es que basta una prestación ininterrumpida de servicios por el lapso de dos horas para que el teleoperador se haga acreedor de este beneficio. Asimismo, estos periodos de descanso deben entenderse compatibles con aquellas interrupciones razonables, breves y puntuales que no son significativas, de algunos segundos o más entre cada atención telefónica (Buscatto, 2002: 110). Dichas pausas, desde luego, deben ser razonables de acuerdo con la naturaleza de la función.

Sin perjuicio de esto, es preciso recalcar que este tipo de pausa es distinta de aquella que el propio legislador reconoce para efectos de colación, que también tiene una duración mínima de treinta minutos diarios. Por lo tanto, lo que no podría ocurrir es que este descanso de treinta minutos se confundiera con el tiempo destinado al consumo de alimentos en medio de la jornada y que se regula en el artículo 34 del Código del Trabajo. Lisa y llanamente, constituyen beneficios distintos e irrenunciables.

Interrupciones planificadas y tiempo destinado a acudir a los servicios higiénicos

Las interrupciones y descansos acordados durante la jornada diaria, así como aquellos destinados para que los trabajadores acudan a los servicios higiénicos, no podrán significar en ningún caso un menoscabo a sus remuneraciones y se considerarán trabajados para todos los efectos legales. Son espacios de tiempo que se estructuran dentro de una dinámica de derecho-deber tanto para el empleador como para el trabajador, a fin de que no se afecte la suspensión efectiva del servicio (Melis Valencia, 2025: 270).

El establecimiento de esta regla se explica, nuevamente, por una práctica anómala que históricamente ocurría en el ámbito de los teleoperadores, a los cuales se

les descontaba de sus remuneraciones el tiempo que utilizaban en un sanitario. No obstante, la manera en que se regula esta materia no puede llevar a concluir en modo alguno que eventualmente se pueda prohibir el uso de servicios higiénicos.¹¹ Un criterio como ese no solo sería aberrante, sino que, además, estaría en completa contradicción con otro tipo de figuras que le aseguran al trabajador el ejercicio de sus derechos fundamentales. De acuerdo con el artículo 21 del Decreto Supremo 594 de 1999, «todo lugar de trabajo estará provisto de servicios higiénicos, de uso individual o colectivo, que dispondrán como mínimo de excusado y lavatorio»; por tanto, pretender limitar la asistencia a dichos servicios pugna con una racionalidad mínima.

Una cosa distinta es el argumento de que el uso reiterado de los servicios higiénicos constituye un fraude y encubre una especie de incumplimiento de labores. Pero ese razonamiento sería aplicable a cualquier supuesto de inactividad que no puede llevar al absurdo de prohibir que el trabajador pueda acudir a los sanitarios. Más aun, el empleador está imposibilitado de imponer restricciones que no sean razonables y proporcionales sobre el uso de los referidos servicios. El periodo que se destina para estos efectos debe ser considerado tiempo de trabajo efectivo, ya que constituye un derecho del trabajador atender sus necesidades fisiológicas durante la jornada de trabajo.

Las condiciones ambientales, de seguridad y salud, y el uso de claves

El trabajo desempeñado por un teleoperador expone al trabajador a un alto nivel de lesiones físicas y psicosociales. Dentro de las primeras, resaltan los efectos que se derivan de que el teleoperador deba permanecer largo tiempo sentado (Hualde Alfaro y Micheli Thirión, 2018: 259), las afecciones oculares, las infecciones al oído causadas por el permanente traspaso de audífonos, el malestar auditivo, la disfonía que provoca la comunicación verbal permanente y la tendinitis (Uribe-Echeverría y Morales, 2010: 98).

En el ámbito psicosocial, las condiciones organizacionales, ambientales, de trabajo y sociales provocan factores de riesgo evidente (Triguero Martínez, 2019: 46). Entre ellos destaca el estrés, que se evidencia con mayor frecuencia en este tipo de trabajadores. Esta dolencia tiene múltiples causas, pero en muchos casos se asocia a los intensos sistemas de evaluación y control por parte del empleador, la tensión que provoca la relación con los clientes (Hualde Alfaro y Micheli Thirión, 2018: 259), las rutinas lingüísticas (Calderón, 2008: 104), el uso excesivo de dispositivos tecnológicos, la circunstancia de estar demasiado tiempo conectado al teléfono o a una pantalla, la relación conflictiva con los supervisores o el trabajo repetitivo, pauteado y estandarizado, entre otros (Uribe-Echeverría y Morales, 2010: 97). En muchos ca-

11. Véase Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia rol 1750-22, 3 de abril de 2023.

sos, la actividad del teleoperador se verifica en una realidad ambiental deficiente que afecta psicológica y físicamente al trabajador. Esta realidad, homologable a distintas experiencias comparadas (Cousin, 2002: 499), ha traído como consecuencia, además, índices relevantes de ausentismo laboral y de rotación en el empleo, así como efectos adversos en la salud ocupacional.

Esta situación exigió un despliegue, por la vía legal y reglamentaria, de una serie de directrices que aseguraran un ambiente laboral digno y que cumpliera con las exigencias mínimas de higiene y seguridad. De este modo, todo centro de contacto o llamada, en tanto establecimiento, debe contar con normas minuciosas de protección del trabajador. El empleador, por su parte, debe gestionar los riesgos laborales presentes en los referidos centros que puedan afectar la seguridad y salud de los teleoperadores. Por esa razón, el legislador se centró en regular dos aspectos básicos de este tipo de materias: los exámenes médicos y el uso de claves. No cabe duda de que ha existido una serie de materias que, vinculadas a las condiciones ambientales, de seguridad o salud, no fueron especialmente reguladas por el legislador y obligan a recurrir a las reglas generales. Un ejemplo de ello se encuentra en las temáticas sobre protección de la maternidad, salas cuna y derecho de amamantamiento, así como de desconexión digital.

Los supuestos de acoso o violencia externa por parte de los usuarios tampoco fueron regulados por la Ley 21142. No obstante, en estos casos es posible aplicar la Ley 21643, conocida popularmente como ley Karin. Dicha normativa sanciona no solo las infracciones del empleador, sino también los actos de violencia ejecutados por un tercero ajeno a la empresa, como sería el caso de los clientes, proveedores o usuarios (Lizama Portal y Lizama Castro, 2024: 87). Esta identificación, no taxativa, del sujeto activo de la infracción permite concluir que el teleoperador puede recurrir al procedimiento investigativo al que se refiere la Ley 21643 siempre y cuando exista un nexo de causalidad entre la conducta acosadora y el resultado lesivo que experimenta el teleoperador.

Exámenes médicos

El legislador laboral ha dispuesto que los trabajadores de un centro de contacto o llamadas que lleven seis meses prestando servicios al empleador de forma continua tienen derecho a realizarse exámenes médicos preventivos anuales, cuyo objetivo será detectar de forma temprana enfermedades profesionales asociadas a la actividad en la cual se desempeñan (artículo 152 quáter letra f).

La posibilidad de someterse a exámenes médicos no es nueva en el ordenamiento laboral. Desde luego, el artículo 186 del Código del Trabajo la exige para efectos de desempeñarse en industrias o trabajos peligrosos o insalubres, pero también para detectar, prevenir o reparar eventuales enfermedades del trabajador. De esta manera,

podrán identificarse las aptitudes físicas y psicológicas del teleoperador, las hipotéticas predisposiciones morbosas y los tipos constitucionales que favorecen los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, o bien la estructura corporal del dependiente a fin de resolver eventuales infortunios.

Lo que no puede ocurrir es que, a partir de la información derivada de exámenes físicos o psicológicos, se pretendan elaborar perfiles de trabajadores o modificar las preguntas y pautas de reclutamiento (Cárdenas Oyarzún y Uribe Conejeros, 2025: 25). Si bien es cierto que la Ley 21719 admitió que el empleador está autorizado a tratar los antecedentes de salud del trabajador sin su consentimiento cuando ello fuese necesario para fines de medicina preventiva o laboral, esto solo puede estar limitado a analizar la aptitud del trabajador para el desempeño de las funciones (Lizama Portal y Lizama Castro, 2026: 58). Por el contrario, no serán admisibles cuando tenga por objeto determinar meras somnolencias o fatigas del trabajador, irrelevantes en el cumplimiento de sus labores.¹²

La norma del artículo 152 quáter letra f) sigue la misma orientación del artículo 66 bis del Código del Trabajo, relativo a exámenes de próstata y mamografías. Además, en este último caso el legislador ha detallado de manera más concreta el ejercicio de este derecho-deber. Por ejemplo, exige que el trabajador que se va a realizar el examen avise al empleador con una semana de anticipación y establece que posteriormente debe presentar los comprobantes que acrediten su realización efectiva. Si bien esta regla no se incorpora en el caso de los teleoperadores, no cabe duda de que la realización de estos procedimientos médicos requerirá coordinación entre las partes.

Para el cumplimiento de este derecho a la realización de exámenes deben producirse dos hipótesis. La primera tiene relación con el tiempo de permanencia real en el empleo, que corresponden a seis meses de servicio continuo, un periodo mínimo de vinculación contractual y no necesariamente de servicios efectivos. Por otra parte, la periodicidad de los exámenes es anual y de costo del empleador. El objetivo de estos reconocimientos médicos, según se indica en el Decreto 9 del 24 de febrero de 2020 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, es pesquisar precozmente signos y síntomas de disfonía, para lo que deben realizarse una anamnesis dirigida, el examen de la vía aérea superior y una otoscopia. Los exámenes médicos a los que se refiere la norma legal deben ser efectuados por el respectivo organismo administrador del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la Ley 16744. Si el resultado de estos exámenes presume la existencia de una enfermedad profesional, entonces, el organismo administrador del seguro deberá iniciar el proceso de calificación de origen de la enfermedad.

El tiempo que el trabajador emplee en la realización de los exámenes será considerado como trabajado para todos los efectos legales. Asimismo, el empleador deberá

12. Véase Corte de Apelaciones de Talca, sentencia rol 168-21, 27 de enero de 2022.

pagar el valor de los pasajes por el transporte que deba utilizar el trabajador para concurrir al centro asistencial donde se le efectuarán los exámenes.

Uso de claves

Aunque se trata de una materia más propia de ciudadanía laboral que de seguridad e higiene en el empleo, en esta sección también resulta imperioso analizar las reglas relativas al uso de claves, sobre todo por el impacto que puede provocar, en la integridad psíquica del trabajador, su conocimiento y manejo ilícito por parte del empleador. La práctica laboral ha dejado al descubierto un aspecto irregular: en los sectores vinculados a la venta de productos o servicios resulta habitual que las claves de acceso a las plataformas que maneja el trabajador sean modificadas por el empleador. Dicha modificación, en muchos casos, busca limitar las operaciones de venta y así disminuir las remuneraciones y eventualmente el pago de indemnizaciones.

Por esta razón, el artículo 152 quáter letra f) del Código del Trabajo dispuso una regla que asimila las claves destinadas a los sistemas de conexión con aspectos reservados del trabajador. En ese sentido, las claves son secretas y personales del teleoperador, por lo que el empleador no puede entenderse facultado para utilizarlas o modificarlas. La redacción utilizada por el legislador es nítida e intensa, y termina asimilando el uso de las claves a una especie de garantía de «inviolabilidad de toda forma de comunicación privada», la que de conformidad con el artículo 19 número 5 de la Constitución solo puede «interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley». Esta garantía tiene una aplicación amplia, que protege los mensajes transmitidos por radiofonía, telégrafos, teléfonos, internet o cualquier otra forma idónea (Ferrada Bórquez, 2008: 269).

Lo que subyace en esta disposición es la denominada *autodeterminación informativa*, que le permite al teleoperador ejercer control sobre la información vinculada a sus claves (Cerdeira Silva, 2003: 37; Contreras Vásquez y Trigo Kramcsák, 2020: 199). Asimismo, por aplicación de la Ley 21719, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales, las claves perfectamente podrían tener esa configuración (Lizama Portal y Lizama Castro, 2026: 8 y ss.; Oñate Vera, 2026: 84). Dicha normativa impone un comportamiento más riguroso al empleador en lo que respecta al manejo de datos personales de sus trabajadores, para lo cual debe implementar medidas efectivas de resguardo (Cárdenas Oyarzún y Uribe Conejeros, 2025: 4) y abstenerse de realizar cualquier comportamiento discriminatorio en el uso de esos datos.¹³

Esto es relevante si se considera que cualquier infracción del empleador en lo que respecta al uso de claves se inserta en la esfera de la ciudadanía laboral (Arteaga Gar-

13. Véanse Dirección del Trabajo, dictamen 1782/30, 10 de abril de 2015, y dictamen 541/24, 11 de agosto de 2025.

cía y Micheli Thirión, 2010: 177). Es decir, el trabajador podrá demandar la responsabilidad por los daños provocados en el ejercicio de sus derechos fundamentales, en especial al respecto y la protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, así como a la protección de sus datos personales (González Biedma, 2017: 225). Además, la regla antedicha, que tiene respaldo en la propia garantía constitucional del artículo 19 número 4,¹⁴ asimila el conocimiento de las claves a un aspecto más amplio que la propia garantía de la intimidad, en el entendido de que el derecho a la protección de datos ampara cualquier tipo de dato personal, sea íntimo o no (Cárdenas Oyarzún y Uribe Conejeros, 2025: 7), razón por la cual el empleador no puede tener acceso a ellas.

Esta protección legal es más intensa que aquella que por regla general la jurisprudencia¹⁵ y la dogmática (Desdentado Bonete y Muñoz Ruíz, 2012: 28) aplican en lo relativo al uso de herramientas. Por ejemplo, en lo que respecta a la revisión de correos electrónicos se ha considerado que el empleador tiene atribuciones para acceder a los mismos en el entendido de que la titularidad de los equipos y programas computacionales le corresponden a este (siempre y cuando esa facultad de revisión se encuentre incorporada en el reglamento interno). En otros casos, se parte de la base de que muchos de estos supuestos son antecedentes útiles para mejorar la productividad o la prestación de servicios y que se pueden obtener sin necesidad de control de la persona del trabajador (Lizama Portal y Lizama Castro, 2020: 192). Incluso, en el ámbito comparado se ha aceptado que una empresa pueda vigilar y monitorizar las conversaciones que mantiene el personal comercial que presta su actividad por teléfono si previamente el empleador lo ha anunciado y existe una línea telefónica diferenciada para conversaciones extralaborales (Sempere Navarro y San Martín Mazzucconi, 2004: 61 y ss.).

Estos criterios probablemente serán objeto de revisión a partir de la vigencia de la Ley 21719, ya que en la nueva normativa legal los datos personales se configuran de manera más amplia e incorporan cuestiones tan disímiles como la dirección de correo institucional, la localización GPS, los registros biométricos, la grabación de reuniones vía remota, el uso de cámaras de vigilancia (Contreras Vásquez y Viollier Bonvin, 2025: 1; Cárdenas Oyarzún y Uribe Conejeros, 2025: 12 y 24) o el historial de acceso a internet, que se encuentran amparados por el derecho a la autodeterminación informativa (Lizama Portal y Lizama Castro, 2026: 81).

En el caso de las claves de los teleoperadores, sin embargo, las atribuciones del empleador chocan con la naturaleza secreta y personalísima de las mismas. Con todo, la normativa legal nada dice sobre otros aspectos relevantes y dignos de resguardo,

14. Para un análisis del alcance de esta garantía en lo que respecta a la protección de datos, véase Contreras Vásquez (2020: 87 y ss.).

15. Véase Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia rol 2134-17, 9 de febrero de 2018.

como las imágenes eventualmente captadas o la grabación de las conversaciones, consultas, interconexiones o transferencias.¹⁶ Todo indica que la grabación de la voz o de la imagen constituye un dato de carácter personal cuyo tratamiento por parte del empleador se regirá por las reglas generales (Debesa Arregui, 2021: 84 y ss.). En este contexto, destacan las normas de la Ley 19628 (modificada por la Ley 21719), ya que caben dentro de la categoría de tratamiento de datos, entre otros, «cualquier operación o conjunto de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan de cualquier forma recolectar, procesar, almacenar, comunicar, transmitir o utilizar datos personales o conjuntos de datos personales» (artículo 2 letra o).

En este orden de ideas, el manejo de las claves se rige por una lógica de autogobierno que le permite al titular tomar decisiones con respecto a ellas sin necesidad de contar con la autorización por parte del empleador (Cárdenas Oyarzún y Uribe Conejeros, 2025: 6). No obstante, resulta evidente que los conflictos que se susciten a este respecto tendrán que resolverse de acuerdo con el principio de proporcionalidad (Desdentado Bonete y Muñoz Ruíz, 2012: 28).

Conclusiones

El reconocimiento jurídico del teleoperador dentro del Código del Trabajo permite despejar cualquier duda sobre la laboralidad de esta clase de vínculos. Antes de la entrada en vigencia de la Ley 21142, el telemarketing y el trabajo a través de *call centers* se encauzaba básicamente a través de figuras propias del arrendamiento de servicios civiles o mediante un teletrabajo que no estaba suficientemente reglamentado en la legislación laboral.

Dentro del diseño legal, el teleoperador es configurado como una persona natural que, a través de medios electrónicos, realiza servicios personales de orden esencialmente administrativo, comercial o técnico, y en un tiempo de conexión limitado. Al tomar esta opción, el legislador laboral excluye del ámbito de aplicación de este contrato a todos aquellos que prestan servicios de carácter profesional (por ejemplo, la atención médica) o de alta complejidad. Tampoco alcanzarían la calidad de teleoperadores aquellas atenciones que requieren de una conexión significativamente más prolongada con el cliente o usuario.

16. Aun cuando no se trata de figuras totalmente homologables, una aproximación a esta materia, anterior a la entrada en vigencia de la Ley 21142, puede encontrarse en Dirección del Trabajo, dictamen 4745/216, 13 de diciembre de 2001. En este caso, la jurisprudencia administrativa estimaba que, salvo acuerdo de las partes o la aplicación de disposiciones legales específicas, «el empleador radiofónico se encuentra habilitado para el uso y aprovechamiento de los programas grabados una vez extinguidos los contratos de trabajo de los trabajadores locutores que hayan participado en dichos programas».

En este sentido, la figura del teleoperador no es asimilable al teletrabajador. Se diferencian tanto en lo que se refiere al lugar donde se prestan los servicios como en la naturaleza de la función desempeñada. Por una parte, lo distintivo del teleoperador es su capacidad para contactarse o ser contactado con terceros, mediante medios telemáticos y en un lugar cuya titularidad le pertenece al empleador. Por el contrario, en el teletrabajo el dependiente puede desempeñar servicios que vayan más allá de esta reducida actividad de contacto y en un ámbito espacial diverso del empleador.

Así, los servicios del teleoperador se desenvuelven en un lugar físico habilitado por el empleador. Dicho espacio, denominado centro de contacto, constituye el ámbito espacial en el cual se comunican el receptor de telemensajes y el teleoperador. En ese centro de contacto se prestan servicios con una variedad de tecnologías de la comunicación, cuestión que ha permitido evolucionar desde un simple centro de llamadas a un verdadero centro de enlace. De esta manera, entre el *call center* y el *contact center* existe una relación de género a especie en el entendido de que el centro de contactos o llamadas puede abarcar distintos canales de comunicación, cuestión que ha permitido pasar de operaciones solo de voz a la interacción multicanal o mixta.

A su vez, el contrato del teleoperador es un contrato especial de trabajo que participa de todas las características y elementos propios de un contrato laboral. Con todo, el legislador ha centrado su regulación en aspectos especialmente distintivos, como el sistema remuneratorio, la regulación del tiempo de trabajo, las condiciones ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, y el uso de claves. En materia remuneracional, el Código del Trabajo opta por el denominado principio de certeza, que busca evitar la arbitrariedad en la fijación de las remuneraciones y prohíbe de paso descuentos arbitrarios. En lo que respecta a la jornada laboral, el legislador reconoce que los modelos de jornada aplicables al contrato ordinario resultan insuficientes para la prestación de un teleoperador. Por ello, el enfoque legal se centra en evitar modificaciones horarias intempestivas, en reglamentar las interrupciones y pausas que son propias de la conexión continua, y en reconocer un derecho-deber al descanso, sin menoscabo de la remuneración y distinto de aquel que se establece para la colación.

En materia de higiene y seguridad, se incorpora como un derecho del teleoperador la realización de exámenes médicos preventivos anuales de costo del empleador. También se reconoce el derecho al uso de los servicios higiénicos sin detrimento de remuneraciones. Asimismo, en cuanto al uso de las claves destinadas a utilizar los sistemas de conexión, el Código del Trabajo parte de la base de que se trata de aspectos reservados del teleoperador, de carácter secreto y personalísimo de este, por lo que el empleador no puede modificarlas o utilizarlas. Esto constituye una protección legal más intensa que aquella que, por regla general, la jurisprudencia y la dogmática habían aplicado en lo relativo al uso de herramientas. De esta manera, el manejo de las

claves se rige por una lógica de autogobierno que le permite al titular de estas tomar decisiones con respecto a ellas sin necesidad de contar con la autorización por parte del empleador.

Referencias

- ARTEAGA GARCÍA, Arnulfo y Jordy Micheli Thirión (2010). «Trabajador@s en *call centers*: ¿flexibilidad vs. ciudadanía?». En Arnulfo Arteaga García (coordinador), *Trabajo y ciudadanía: Una reflexión necesaria para el siglo XXI*. Ciudad de México: Porrúa y Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa.
- BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE (2019). «Primer informe de Comisión de Trabajo. 3 de julio de 2013. Informe de Comisión de Trabajo en Sesión 39. Legislatura 361». En *Historia de la Ley 21141* (pp. 6-18). Disponible en <https://tipg.link/-hTI>.
- BUSCATTO, Marie (2002). «Les centres d'appels, usines modernes? Les rationalisations paradoxales de la relation téléphonique». *Sociologie du Travail*, 44 (1): 99-117. DOI [10.1016/S0038-0296\(01\)01202-X](https://doi.org/10.1016/S0038-0296(01)01202-X).
- CABANELLAS, Guillermo (1988). *Tratado de derecho laboral 2. Volumen 4*. 3.^a ed. Buenos Aires: Heliasta.
- CALDERÓN, José Ángel (2008). «Trabajo, subjetividad y cambio social: Rastreado el trabajo emocional de las teleoperadoras». *Cuaderno de Relaciones Laborales*, 26 (2): 91-119.
- CAMÓS VICTORIA, Ignacio y Alfredo Sierra Herrero (2020). «El derecho a la desconexión laboral: Un derecho emergente en el marco de tecnologías de la información y de la comunicación». *Izquierdas*, 49: 1053-1074. DOI [10.4067/S0718-50492020000100256](https://doi.org/10.4067/S0718-50492020000100256).
- CÁRDENAS OYARZÚN, Héctor y Matías Uribe Conejeros (2025). «La protección de datos personales tras la Ley 21719: Implicancias regulatorias y proyecciones para las empresas en las relaciones laborales». *Revista de Derecho Aplicado LLM UC*, 15: 1-42. DOI [10.7764/rda.15.91346](https://doi.org/10.7764/rda.15.91346).
- CASTELLS, Manuel (2005). *La era de la información. Volumen 1*. 3.^a edición. Madrid: Alianza.
- CERDA SILVA, Alberto (2003). «Intimidad de los trabajadores y tratamiento de datos personales por los empleadores». *Revista Chilena de Derecho Informático*, 2: 35-59. Disponible en https://tipg.link/_NKZ.
- CONTRERAS VÁSQUEZ, Pablo (2020). «El derecho a la protección de datos personales y el reconocimiento de la autodeterminación informativa en la Constitución chilena». *Estudios Constitucionales*, 18 (2): 87-120. DOI [10.4067/S0718-52002020000200087](https://doi.org/10.4067/S0718-52002020000200087).
- CONTRERAS VÁSQUEZ, Pablo y Pablo Trigo Kramcsák (2020). «¿Abriendo la caja de Pandora? El interés legítimo en la reforma a la Ley 19628 sobre protección de

- la vida privada». *Revista Chilena de Derecho y Tecnología*, 9 (1): 185-206. DOI [10.5354/0719-2584.2020.55021](https://doi.org/10.5354/0719-2584.2020.55021).
- CONTRERAS VÁSQUEZ, Pablo y Pablo Viollier Bonvin (2025). «Videovigilancia, control biométrico y seguimiento geolocalizado de trabajadores: Tratamiento de datos personales a la luz de la Ley 21719». *Revista Jurídica Digital UANDES*, 9 (2): 1-31. DOI [10.24822/rjduandes.0902.2](https://doi.org/10.24822/rjduandes.0902.2).
- COUSIN, Olivier (2002). «Les ambivalences du travail: Les salariés peu qualifiés dans les centres d'appels». *Sociologie du Travail*, 44 (4): 499-520.
- DEBESA ARREGUI, Lucía (2021). «Privacidad y videovigilancia laboral en Chile: Un análisis de los requisitos necesarios para la legitimación de la medida». *Ius et Praxis*, 27 (3): 82-106. DOI [10.4067/S0718-00122021000300082](https://doi.org/10.4067/S0718-00122021000300082).
- DEL BONO MALDONADO, Andrea (2002). «¿El trabajo del futuro?». *Sociología del Trabajo*, 39: 3-32.
- (2005). «Call centers, estrategias de flexibilidad y nuevas experiencias laborales». En Juan José Castillo (director), *El trabajo recobrado: Una evaluación del trabajo realmente existente en España* (pp. 347-394). Buenos Aires: Miño y Dávila.
- DESDENTADO BONETE, Aurelio y Ana Belén Muñoz Ruíz (2012). *Control informático, videovigilancia y protección de datos en el trabajo*. Valladolid: Lex Nova.
- FERRADA BÓRQUEZ, Juan Carlos (2008). «Abriendo camino en la tutela de derechos fundamentales en materia laboral: Buenas intenciones, malos instrumentos (Juzgado de Letras del Trabajo de Copiapó)». *Revista de Derecho* (Universidad Austral), 21 (2): 251-271. DOI [10.4067/S0718-09502008000200010](https://doi.org/10.4067/S0718-09502008000200010).
- GONZÁLEZ BIEDMA, Eduardo (2017). «Derecho a la información y consentimiento del trabajador en materia de protección de datos». *Temas Laborales*, 138: 223-247.
- HUALDE ALFARO, Alfredo y Jordy Micheli Thirión (2018). «Call center en México: dinámicas del trabajo y el empleo». *Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales*, 5: 257-269. DOI [10.5565/rev/aiet.76](https://doi.org/10.5565/rev/aiet.76).
- (2021). «Teletrabajo y call center: La experiencia mexicana durante la pandemia en 2020». *Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales*, 7: 33-55. DOI [10.5565/rev/aiet.92](https://doi.org/10.5565/rev/aiet.92).
- LIZAMA PORTAL, Luis y Diego Lizama Castro (2020). *El derecho del trabajo en las nuevas tecnologías*. Santiago: Der Ediciones.
- (2024). *Compliance laboral en acoso y violencia en el trabajo: Convenio 190 y Ley 21643*. Santiago: Der Ediciones.
- (2026). *Protección de datos personales en el derecho del trabajo*. Santiago: Der Ediciones.
- LÓPEZ, Justo (1988). *El salario*. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas.
- MELIS VALENCIA, Christian (2025). *El tiempo de trabajo*. Santiago: Der Ediciones.
- MERCADER UGUINA, Jesús (2017). «La robotización y el futuro del trabajo». *Trabajo y Derecho*, 27: 13-24.

- MICHEL THIRIÓN, Jordy (2007). «Los *call centers* y los nuevos trabajos del siglo XXI». *CONfines de Relaciones Internacionales y Ciencia Política*, 3 (5): 49-58.
- (2012). «El sector de *call center*: estructura y tendencias. Apuntes sobre la situación de México». *Frontera Norte*, 24 (47): 145-169. DOI [10.17428/rfn.v24i47.817](https://doi.org/10.17428/rfn.v24i47.817).
- MOLINA NAVARRETE, Cristóbal (2017). «Jornada laboral y tecnologías de la información: “Desconexión digital”, garantía del derecho al descanso». *Temas Laborales*, 138: 249-283.
- MONTEIRO PESSOA, Rodrigo (2022). «Derecho a la desconexión y las problemáticas de la limitación de la jornada laboral». En Rodrigo Azocar Simonet (director), *Derecho a desconexión*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- OÑATE VERA, Emilio (2026). *El derecho a la protección de datos*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (2015). *Las relaciones de trabajo en los servicios de telecomunicaciones y en el sector de los centros de llamadas*. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo. Disponible en <https://tipg.link/-hUf>.
- PALAVECINO CÁCERES, Claudio (2013). «Comentario sobre fallo del Tribunal Constitucional sobre los tiempos de espera». *Revista Chilena de Derecho del Trabajo y Seguridad Social*, 4 (7): 295-305. DOI [10.5354/0719-7551.2013.42889](https://doi.org/10.5354/0719-7551.2013.42889).
- ROSEMBAU CARLI, Federico (2022). «Nuevas tecnologías y formas de comunicación y derecho a la desconexión». En Rodrigo Azocar Simonet (director), *Derecho a desconexión* (pp. 47-70). Valencia: Tirant lo Blanch.
- SELVA PENALVA, Alejandra (2002). «Teleoperadora de líneas eróticas y contrato de trabajo: Comentario a la STSJ de Andalucía, Granada, de 5 de Febrero de 2002 (AS 2002, 1274)». *Aranzadi Social*, 287: 2198-2205.
- SEMPERE NAVARRO, Antonio-Vicente y Carolina San Martín Mazzucconi (2004). «Escuchas telefónicas a teleoperadoras». *Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi*, 6: 61-71.
- TRIGUERO MARTÍNEZ, Luis Ángel (2019). «Trabajo decente y *call centers*: Salud laboral y riesgos psicosociales en jaque». *Relaciones Laborales y Derecho del Empleo*, 7 (4): 42-63.
- URIBE-ECHEVERRÍA, Verónica y Gabriela Morales (2010). *Atendiendo a los clientes de los clientes: La industria del call center y sus condiciones laborales*. Santiago: Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo. Disponible en <https://tipg.link/-hUv>.
- VÁZQUEZ VIALARD, Antonio (1985). *Tratado de derecho del trabajo. Volumen 6*. Buenos Aires: Astrea.

Sobre el autor

PEDRO IRURETA URIARTE es abogado, licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad Alberto Hurtado. Su correo electrónico es piruret@uahurtado.cl.  0009-0000-6589-6504.

La *Revista Chilena de Derecho y Tecnología* es una publicación académica semestral del Centro de Estudios en Derecho, Tecnología y Sociedad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que tiene por objeto difundir en la comunidad jurídica los elementos necesarios para analizar y comprender los alcances y efectos que el desarrollo tecnológico y cultural han producido en la sociedad, especialmente su impacto en la ciencia jurídica.

DIRECTOR

Daniel Álvarez Valenzuela
(dalvarez@derecho.uchile.cl)

SITIO WEB

rchdt.uchile.cl

CORREO ELECTRÓNICO

rchdt@derecho.uchile.cl

LICENCIA DE ESTE ARTÍCULO

Creative Commons Atribución Compartir Igual 4.0 Internacional



La edición de textos, el diseño editorial
y la conversión a formatos electrónicos de este artículo
estuvieron a cargo de Tipografía
(www.tipografica.io).